

אשר דלפ"ז אש"ה, דהנה בגמ' (מ"ג א') מפורש דמה דהיה ניטל בירושלים היינו משום דכיון דאיתיה בגבולין, ומעתה שפיר נימא דלא התירו אלא בולקחתם. כלומר, דבדאי התירו אף משום ושמחתם, אבל רק בהדי ולקחתם, ומה דהו"ל טפי מהכי תו לא התירו¹⁰. וזהו דתנא דאח"ז אסור בטלטול דכאן ליתא הך דאנשי ירושלים¹¹.

הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
הר נוף, ירושלים

ספק בדין חינוך בסוכה

מצות חינוך וערבות הם לדאוג לקיום מצוות של השני, ובזה י"ל שאזלינן בתר התוצאה באיזה אופן יהיה יותר קיום מצוה, ומה"ט נקט דעדיף שבנו הגדול ישן בסוכה דאז תתקיים בזה מצווה דאורייתא משא"כ בקטן שאינו מצווה אלא מדרבנן. עוד כתב שם שבגוונא שחיובו של הקטן הוא מדרבנן וגם הגדול יקיים רק מצוה דרבנן, אז הבן הקטן קודם שמצות חינוך מוטלת עליו, עיי"ש. ויש לעיין בדברי החוט שני, דלפי הגדרה זו יוצא שאם יבקש אדם זר [גדול] שאין לו סוכה לישון בסוכה יצטרך האב להעדיפו על בנו הקטן, מחמת דין ערבות, וזהו חידוש לומר כן. ולהאמור י"ל שבכל גווני יש ליתן לבן הגדול לישון בסוכה, כיון שמקומו הטבעי של הבן הגדול הוא בסוכה [כמו שמקומו הטבעי במשך ימות השנה הוא בבית] אינו בדין שהאב יגרש את בנו מביתו [מסוכתו] לצורך קיום מצות חינוך. וגם כאשר מגיע אדם זר אינו צריך לפנות את בנו מביתו לצורך קיום מצוותו של האחר.

וכה שיש בה שני מקומות מי עדיף שישן בסוכה אשתו או בנו הקטן – בנידון זה אף שאין האשה חייבת בסוכה, מ"מ שנה עם אשתו בסוכה יש בה קיום של "תשבו כעין תדורו" של בעל הבית, ולכן בכה"ג ודאי שלית אשתו בסוכה קודמת למצות חינוך של בנו הקטן.

סוכה קטנה שיש בה מקום אחד פנוי לשינה ויש לו שני בנים אחד גדול ואחד קטן החייב בחינוך – יש לעיין מה הדין באב שיש לו ב' בנים אחד גדול ואחד קטן שהגיע לחינוך ויש בסוכה מקום לאחד הבנים, מי ישן בסוכה, הבן הגדול החייב במצוות או הבן הקטן הפטור אלא שאביו חייב במצות חינוך לחנכו לישב בסוכה. והיו שרצו לטעון שחובת האב לחנך את בנו הקטן ואין עליו חיוב לדאוג למצוות סוכה של בנו הגדול, וממילא יתן לקטן לישון בסוכה, אך מאידך גיסא יש שטענו שאינו בדין שהאב יגרש את בנו הגדול מביתו [וסוכתו] היא ביתו בימי הסוכות] ומכיון שמקומו הטבעי של הבן הגדול הוא בבית, ממילא על האב לתת לבנו הגדול החייב במצוות לישון בסוכה, והקטן שאינו חייב במצוות ישן מחוץ לסוכה, וכך מסתבר לדינא, ועיין מש"כ בזה עוד בקובץ הלכתא מבי דינא [סוכות].

עוד יש לדון שיצטרך הבן הגדול לישון בסוכה ולא הקטן, מחמת דין "ערבות" שעניינו דמחוייב אדם לדאוג לאחר לקיים מצוות, וממילא מה"ט יש להעדיף את הבן הגדול, אלא שיש לעיין בזה, דשמא מצות חינוך עדיפא שהיא מצוה המוטלת עליו טפי מאשר לדאוג לקיום מצוות של חברו. שו"ר בספר חוט שני ענייני סוכות שהביא מהגר"נ קרליץ זצ"ל שיסוד

10. והנה יל"ע ביו"ט ראשון אי נטל שלא במקדש האם צריך לחזור וליטול במקדש, ולמש"נ את"ל כן, יוצא שבשבת לא היה נוטל שוב בכה"ג וצ"ע, ואולי דמ"מ התירו כל דהוי דומיא דולקחתם, ושאני המשך הנטילה דליתא בולקחתם כל עיקר. 11. (ואולי דבהמשך אותה נטילה, דאיכא בה נמי ושמחתם, שפיר).